



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
X SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Raffaele Miele, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1336 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 28/12/2021, svoltasi nelle modalità previste dall'art. 83, co 7, lett. h) del D.L. 18/2020, con assegnazione dei termini di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, e vertente

TRA

Parte_1

(c.f. *C.F._1*) E

Parte_2

(c.f.

C.F._2

elettivamente domiciliati in Roma, Via Nizza n. 63, presso lo studio degli avvocati Marco Croce e Carmen Peronace che li rappresentano e difendono per procura in atti

ATTORI

E

Controparte_1

(C.F. *P.IVA_1* in persona del legale

rappresentante p.t.

elettivamente domiciliata in Roma, Via della Giuliana n. 73, presso lo studio dell'avv. Nicola Nanni che la rappresenta e difende per procura in atti

CONVENUTA

OGGETTO: compravendita immobiliare

CONCLUSIONI

Le parti concludevano come da note di trattazione scritta in atti da intendersi integralmente trascritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell’art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e in maniera sintetica a norma dell’art. 16 bis, comma 9 *octies* del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall’art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 *ter*) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).

Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, i verbali di causa, le memorie *ex art.* 183, comma VI, c.p.c. e le note di trattazione scritta.

Appare comunque opportuno riportare, per comodità espositiva, le conclusioni delle parti e, sia pure sinteticamente, le rispettive deduzioni ed eccezioni.

Parte_1 e *Parte_2* hanno agito in giudizio nei confronti di *Controparte_1* [...] per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “*Voglia l'Ecc.mo Tribunale Ordinario di Roma adito, respinta ogni contraria deduzione, argomentazione e istanza, definitivamente giudicando, per le ragioni in fatto e in diritto sopra esplicitate ovvero, comunque, per tutte quelle che risulteranno di legge e di giustizia: - accertare e dichiarare la malafede nelle trattative, nonché l'inadempimento contrattuale della Controparte_1 e, per l'effetto, condannare detta società convenuta al versamento in favore degli attori, a titolo di risarcimento per tutti i danni patrimoniali subiti, per un importo complessivo di € 80.000,00 (euro ottantamila/00) ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia; - accertare e dichiarare, altresì, la responsabilità della [...] Controparte_1 e, per l'effetto, condannare detta società convenuta al versamento in favore degli attori, a titolo di risarcimento dei danni biologico, esistenziale, alla vita di relazione e morale, della ulteriore somma di € 50.000,00 (euro cinquantamila/00) ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre accessori di legge*”.

Gli attori, a tal fine, hanno sostanzialmente esposto: 1) di aver sottoscritto, in data 28.8.2015, una proposta di acquisto, per € 390.000,00, relativa a un villino in costruzione sito a Fonte Nuova (Rm), nel

Centro Residenziale **Org_1**, di proprietà della convenuta; 2) di essersi determinati all'acquisto a fronte delle assicurazioni ricevute da **CP_2** e **Persona_1**, agenti immobiliari, e successivamente anche da **Persona_2**, circa la residenzialità dell'immobile e la consegna dello stesso entro il 31 marzo 2016, data fissata per la stipula del contratto definitivo; 3) che i lavori di edificazione del villino erano iniziati con molto ritardo e pertanto, alla data del 31.3.2016, non erano assolutamente conclusi; 4) che **Persona_2**, pur avendo richiesto una proroga del termine per la consegna dell'immobile, aveva imputato loro la responsabilità per il ritardo nella stipula del rogito, facendosi consegnare l'importo di € 3.660,00 a titolo di interessi per tale rinvio; 5) di aver concluso l'atto definitivo in data 28.10.2016, versando il corrispettivo pattuito per l'acquisto del villino anche a seguito della concessione di un mutuo, e di essere stati costretti a prendere in locazione un'abitazione a causa del ritardo nella consegna del bene, avvenuta solo a metà del novembre 2016; 6) di avere, in seguito, riscontrato diversi vizi dell'immobile, e in particolare: a) umidità di risalita nello stesso; b) infiltrazioni in varie stanze; c) problemi della fognatura, tanto che si era verificato un episodio di rigurgito nel settembre 2018; d) la non integrale residenzialità del piano seminterrato, in quanto in parte destinato a box, pur essendo stato loro promesso che si trattava di un piano interamente residenziale; e) abusi edilizi per la cui sanatoria avevano dovuto versare l'importo di € 8.000,00; 6) che il contesto nel quale si era venuto a trovare il villino non fosse affatto residenziale, attesa l'attuale destinazione non abitativa di alcune delle unità immobiliari site nel complesso residenziale, le rifiniture mai terminate, il degrado dei luoghi e il mancato completamento di altre unità immobiliari; 7) di aver versato indebitamente alla convenuta € 3.250,00 per "fondo gestione condominiale"; 8) che i vizi dell'immobile fossero tali da configurare una fattispecie di *aliud pro alio*, non avendo lo stesso le caratteristiche promesse dalla società venditrice; 9) che il risarcimento del danno patrimoniale patito era quantificabile nella complessiva somma di € 80.00000; che tale somma comprendeva: *"gli importi ingiustamente versati dagli attori per sanare l'abuso edilizio posto in essere dal costruttore; - gli importi indebitamente versati alla Controparte_1 per la presunta e mai effettuata gestione delle parti comuni; - gli importi indebitamente versati dagli attori per procurarsi un alloggio sostitutivo; - il ristoro inerente al minor valore del bene compravenduto rispetto a quello offerto in sede di trattativa ai fini della conclusione dell'affare, ivi compresa la mancanza del posto auto. - gli importi indebitamente versati alla Controparte_1 per interessi non dovuti e per i danni da risalita di umidità."*; 9) di aver patito a causa della condotta inadempiente della convenuta anche danni non patrimoniali per complessivi € 50.000,00.

Si è costituita la **Controparte_3**, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *"Previo, se necessario, accoglimento delle eccezioni di prescrizione e*

decadenza ex art. 1495 c.c. e 1669 c.c. come articolate in premessa, Respingere le domande attrici perché infondate in fatto e in diritto.”.

La convenuta, in particolare, ha eccepito: 1) che, nel caso concreto, non era configurabile una vendita di *aliud pro alio*; 2) che gli attori erano pienamente consapevoli del fatto che il piano seminterrato non era interamente residenziale, dal momento che tale circostanza si evinceva dalle piantine allegate al definitivo; 3) che la data di consegna dell’immobile e del rogito non era stata spostata per via della mancata ultimazione dei lavori, ma a causa del mancato ottenimento del mutuo da parte degli acquirenti; 4) che i danni da umidità non erano stati mai denunciati e comunque non erano riferibili a responsabilità del costruttore; 5) con riferimento alla somma di € 3.250,00, che si trattava di importi versati per le spese degli allacci e accatastamenti, come si evinceva dalla proposta di acquisto sottoscritta; 6) che uno dei due immobili siti nel complesso residenziale e condotti in locazione per finalità diverse dall’uso abitativo non era più di sua proprietà e il secondo era locato e utilizzato, per quanto constava, per finalità abitative; 7) che i villini int. 4 e 5 erano completati in tutte le loro finiture; 8) l’inesistenza di qualsivoglia danno, tanto di natura patrimoniale quanto non patrimoniale; 9) la prescrizione e la decadenza della garanzia per vizi ex art. 1495 c.c..

L’attività istruttoria si è svolta interamente in via documentale, essendo state rigettate le istanze istruttorie chieste dalle parti alla stregua dell’ordinanza del 24.12.2019, che qui si intende riportata e confermata; all’esito la causa è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni di cui in epigrafe.

Tanto premesso in fatto, occorre preliminarmente qualificare la domanda proposta da *Parte_1* [...] e *Parte_2*, i quali, pur partendo dalla premessa secondo cui avrebbero acquistato un immobile radicalmente diverso da quello oggetto del contratto di compravendita, essendo affetto da vizi strutturali ed edilizi, facendo dunque riferimento a un *aliud pro alio*, quantificano il risarcimento del danno secondo il meccanismo dell’*actio quanti minoris* (ossia nella differenza tra il prezzo pagato e il valore del bene concretamente acquistato), oltre ad evocare mala fede nelle trattative, senza però poi chiedere l’annullamento del contratto ex art. 1439 c.c. o il risarcimento del danno ex art. 1440 c.c..

La domanda, alla luce delle allegazioni attoree, va pertanto qualificata quale domanda risarcitoria ex artt. 1218 - 1453 c.c..

Gli attori lamentano inoltre di aver patito danni ulteriori derivati da altri inadempimenti della società venditrice, vale a dire: a) gli importi versati per la gestione delle parti comuni; b) gli interessi corrisposti alla convenuta per il ritardo nella stipula del definitivo; c) gli esborsi sostenuti per procurarsi un alloggio sostitutivo nelle more della consegna dell’immobile.

Va dunque osservato che, benché il *petitum* sia unico, esso ricomprende somme domandate a diverso titolo: una parte è richiesta a causa dei vizi dell'immobile (strutturali ed edilizi), e quindi sulla base della consegna di un *aliud pro alio*, un'altra parte (lett. a, b e c) ha invece come *causa petendi* l'inadempimento di obbligazioni assunte dal venditore che non ineriscono strettamente all'attuazione del pattuito effetto traslativo, e precisamente: con riferimento alla lett. a), l'obbligo di gestire parti comuni; relativamente alla lett. b), la non debenza degli interessi corrisposti per il ritardo nella stipula del definitivo; per quanto concerne infine la lett. c), il ritardo nell'adempimento dell'obbligo di concludere il definitivo entro il termine pattuito.

Ciò posto in punto di qualificazione, si deve dunque procedere allo scrutinio delle suddette domande.

La domanda di risarcimento del danno fondata sulla consegna di un immobile diverso da quello oggetto del contratto è infondata.

Si deve rammentare in diritto che si ha vizio redibitorio ovvero mancanza di qualità essenziali della cosa consegnata al compratore qualora questa presenti imperfezioni concernenti il processo di produzione o di fabbricazione che la rendano inidonea all'uso cui dovrebbe essere destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, ovvero appartenga ad un tipo diverso o ad una specie differente da quella pattuita. Si ha invece consegna di "aliud pro alio" che dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione o di inadempimento ai sensi dell'art. 1453 c.c. svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 1495 c.c., qualora il medesimo bene sia completamente diverso da quello pattuito, in quanto appartenendo ad un genere diverso, si riveli essere del tutto inidoneo ad assolvere la destinazione economico-sociale della cosa venduta e quindi, a fornire l'utilità richiesta (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 05/02/2016, n. 2313).

Ebbene, **Parte_1** e **Parte_2** hanno allegato i seguenti vizi dell'immobile: A) contesto degradato; B) danni da umidità e infiltrazioni d'acqua; C) problemi relativi alle fognature; D) la non residenzialità del piano seminterrato.

Per quanto concerne i vizi sub A, B e C, essi, già secondo le allegazioni attoree, non appaiono tali da rendere il bene inidoneo ad assolvere la sua destinazione economico-sociale ovvero da far ritenere che appartenga ad un genere diverso. Si tratta, piuttosto, di vizi che sembrerebbero diminuire in modo apprezzabile il valore dell'immobile compravenduto e che vanno dunque soggetti, in mancanza di una diversa qualificazione giuridica proposta dagli attori, alla disciplina prevista dall'art. 1490 e ss. c.c..

Deve inoltre rilevarsi che la documentazione prodotta dagli attori consiste, per la maggior parte, in mere fotografie da cui non è dato evincere l'entità dei vizi in esame, per dimostrare la quale sarebbe stato necessario produrre, invece, una consulenza tecnica di parte.

Sul punto è appena il caso di evidenziare che non sono utilizzabili le consulenze tecniche versate in atti da *Parte_1* e *Parte_2* in data 20.12.2020, relative ai giudizi rg. nn. 1327/2019 e 1332/2019, poiché attinenti a immobili non oggetto di causa.

Né il Tribunale avrebbe potuto supplire a tale lacuna espletando una apposita c.t.u..

Invero secondo l'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte, la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. Cass. Civ. 7 giugno 2019, n. 15521; nello stesso senso Cass. Civ., Sez. III, 12 febbraio 2008, n. 3374; Cass. Civ., Sez. III, 21/07/2003, n. 11317). Infine, va esaminato il vizio dedotto sub D dagli attori, attinente alla non intera residenzialità del piano seminterrato.

Al riguardo, occorre preliminarmente osservare che dagli atti di causa non emerge se la volontà delle parti fosse quella di trasferire l'immobile con accatastamento interamente residenziale o meno. Il contratto – così come gli altri documenti versati in atti – non chiarisce questo specifico aspetto, poiché l'oggetto dello stesso viene così descritto: *“villino sviluppantesi sui piani seminterrato, terra e primo collegati tra loro mediante scala interna con pertinenziale giardini esclusivo, distinto con il numero interno 12 (dodici), composto di otto vani e mezzo catastali, confinante con residua proprietà [...]*

Controparte_1 ; così identificata catastalmente: *“detta porzione immobiliare risulta censita nel Catasto Fabbricati del Comune di Mentana al foglio 33, particella 831, sub. 501, Via Vincenzo Gioberti n. 32, piano S1 – T – 1, interno 12, categoria A/7, classe 3, vani 8.5, superficie catastale totale mq 181, totale escluse aree scoperte mq 173”*.

Non è dato dunque evincere con chiarezza se l'intera unità immobiliare oggetto di vendita fosse residenziale o meno.

Vi è però un rilievo che esime dall'interpretare la volontà delle parti nel caso *de quo*: invero anche qualora le parti avessero effettivamente inteso trasferire un immobile interamente residenziale, in ogni caso soltanto una parte del piano seminterrato (ossia il box) non risulta accatastata in tal modo. Ne consegue che tale vizio - proprio per il fatto che riguarda una porzione limitata del bene - non sia in grado di renderlo difforme da quello pattuito o di comprometterne in maniera apprezzabile la destinazione all'uso convenuto e, pertanto, non possa essere considerato tale da integrare un *aliud pro alio*.

La disciplina applicabile è dunque, per tutti i vizi denunciati dall'attore, quella di cui all'art. 1490 e s.s. c.c..

Ciò posto, va ricordato che, ai sensi della citata normativa, il venditore è tenuto a garantire che la cosa alienata sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.

La garanzia per i vizi legittima l'esercizio di tre azioni distinte nei confronti del venditore: 1) la prima è l'azione di risoluzione (*actio redhibitoria*) ex art. 1492 comma 1 c.c., la quale non differisce da quella ordinaria di risoluzione, salvo che per alcuni aspetti (non rileva la colpa del venditore; è previsto a carico del compratore l'onere della preventiva denuncia dei vizi entro il termine di 8 giorni, stabilito a pena di decadenza; l'azione è sottoposta al termine prescrizione di un anno, a decorrere dalla consegna della cosa secondo quanto previsto dall'art. 1495 c.c.); 2) la seconda è l'azione estimatoria (*actio quanti minoris*) ex art. 1492 comma 1 c.c., la quale è volta a mantenere il sinallagma contrattuale mediante riduzione del prezzo in misura corrispondente alla diminuzione del valore del bene provocata dal vizio e anche per essa operano i predetti termini di decadenza e di prescrizione ex art. 1495 c.c.; 3) la terza è l'azione risarcitoria prevista dall'art. 1494 c.c., la quale è basata sui generali principi in tema di inadempimento e spetta al compratore "in ogni caso", cioè indipendentemente dalla proposizione delle prime due azioni, pur essendo soggetta (al pari delle altre due) ai termini di cui all'art. 1495 c.c. (Cass., n. 15481/2001; Cass., n. 10728/2001, Cass., n. 6234/2000).

La Suprema Corte afferma tradizionalmente, infatti, che i termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 1495 c.c. riguardano tutte le azioni spettanti al compratore per i vizi o la mancanza di qualità della cosa venduta e, pertanto, anche l'azione di risarcimento del danno prevista dall'art. 1494 c.c., che è correlativa ad una responsabilità avente natura contrattuale in entrambe le ipotesi rispettivamente considerate ai commi 1 e 2 dello stesso articolo (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 13/03/1980, n. 1696; cfr. nello stesso senso Cass. Civ., Sez. II, 03/06/2008, n. 14665).

Occorre aggiungere che la garanzia in esame è esclusa tutte le volte in cui, a norma dell'art. 1491 c.c., il vizio era facilmente riconoscibile, salvo che il venditore non abbia dichiarato che la cosa era immune da vizi.

Tanto premesso in diritto, deve rilevarsi che l'eccezione di prescrizione avanzata dalla convenuta è fondata.

Infatti, come anticipato, ai sensi dell'art. 1495 c.c. l'azione (sia di riduzione del prezzo che di risarcimento dei danni) si prescrive *in ogni caso* in un anno dalla consegna della cosa, consegna avvenuta, nel caso concreto, nel novembre 2016, secondo quanto allegato dagli attori (pag. 6, punto 12 dell'atto di citazione).

Ebbene, è evidente che sia ampiamente decorso il suddetto termine prescrizionale, atteso che l'unico atto interruttivo della prescrizione, allegato in atti, è l'atto di citazione, notificato a mezzo pec in data 22.12.2018.

Inoltre, *Parte_1* e *Parte_2* risultano anche decaduti per non aver proposto la denuncia dei vizi nel termine di 8 giorni.

A fronte della specifica eccezione della convenuta, infatti, gli attori avrebbero dovuto provare di aver denunciato i vizi entro otto giorni dalla consegna o dalla scoperta se avvenuta in data successiva.

Nel caso concreto, pur essendo stati contestati vizi di agevole percepibilità, non si evince in atti alcuna prova del genere, né gli stessi hanno formulato richieste istruttorie in tal senso.

Va ribadito che la intervenuta decadenza e la maturata prescrizione incidono negativamente anche sul diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali causalmente collegati all'esistenza di tali vizi.

I termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 1495 c.c. riguardano, infatti, come già detto, tutte le azioni spettanti al compratore per i vizi o la mancanza di qualità della cosa pattuita, e, pertanto, anche quella di risarcimento dei danni relativi (cfr. Cass. Civ. n. 10728/ 2001).

Si deve infine evidenziare, quanto al vizio sub D (non intera residenzialità del piano S1), che sono gli stessi *Parte_1* e *Parte_2* a riferire (cfr. citazione, pag. 7, punto 15), che, al momento della stipula del contratto definitivo, erano perfettamente a conoscenza della circostanza che l'immobile non fosse interamente residenziale, tanto da aver minacciato di non concludere il contratto.

Di conseguenza, si trattava di un vizio riconoscibile, relativamente al quale, ex art. 1491 c.c., è esclusa la garanzia del venditore.

CP_4 riferimento a tale specifico aspetto, poiché è stata evocata la mala fede nelle trattative, e dunque un'attività decettiva della società venditrice, occorre vagliare l'ipotesi della sussistenza del diritto al risarcimento del danno subito dagli attori consistente nelle spese sostenute per accatastare l'immobile quale interamente residenziale; qualora, infatti, gli attori avessero provato che la convenuta aveva loro promesso, nel corso delle trattative, che l'immobile sarebbe stato interamente residenziale, potrebbe riconoscersi ex art. 1440 c.c. il diritto al risarcimento del danno subito dagli stessi, da quantificarsi nelle spese sostenute per avere ciò che era stato loro promesso (ossia l'immobile interamente residenziale).

Tuttavia, la domanda è infondata, dal momento che, dalla documentazione in atti, non emerge alcuna promessa in ordine all'intera residenzialità dell'immobile, né *Parte_1* e *Parte_2* hanno formulato specifica richiesta di prova orale in tal senso (cfr. capitoli di prova testimoniale indicati nella memoria istruttoria di parte attrice).

Va aggiunto gli attori non hanno nemmeno dimostrato – e si trattava di prova da fornire documentalmente – di aver subito spese di questo genere, poiché il doc. 6 del fascicolo di parte non prova nulla sul punto, in quanto da esso non si evince né quale fosse l'intervento edilizio oggetto del procedimento amministrativo, né l'effettiva corresponsione delle somme richieste dalla pubblica amministrazione.

Per quanto concerne la richiesta di risarcimento del danno derivante dall'inadempimento di altre obbligazioni in capo alla convenuta, si deve rilevare quanto segue.

Quanto al risarcimento del danno inerente alla mancata gestione delle parti comuni, la [...] *Controparte_1* ha eccepito che la somma di € 3.250,00 fosse stata pagata per gli allacci, provando documentalmente la circostanza (cfr. doc. 7 accluso al fascicolo di parte convenuta), che comunque non è stata contestata dagli attori nella prima difesa utile.

Alcun versamento risulta dunque avvenuto a titolo di spese per la gestione delle parti comuni.

Per quanto concerne la somma corrisposta a titolo di interessi, pari a € 3.660,00, la convenuta ha provato documentalmente che fu *Pt_2* a richiedere delle proroghe del termine per la stipula del definitivo (cfr. doc. 4 e 5), e dalla stessa narrativa attorea si evince che la ragione di tali richieste risiedeva nelle difficoltà incontrate dagli acquirenti nell'ottenimento del mutuo.

Inoltre, si deve rilevare, anche in ossequio all'art. 1421 c.c., che la proposta d'acquisto sottoscritta tra le parti non può essere considerata un valido preliminare, poiché non contiene la previsione della fideiussione prevista dal D.Lgs n. 122/2005 per gli immobili in costruzione, con la conseguenza che né il promittente venditore, né il promissario acquirente erano obbligati a stipulare il contratto definitivo entro il termine ivi previsto.

Per analoghe ragioni va ritenuto insussistente il diritto al risarcimento del danno subito dagli attori per aver dovuto corrispondere un canone di locazione per un alloggio sostitutivo tra la data del 30 marzo 2016, in cui hanno lasciato la vecchia abitazione, e il novembre 2016, data in cui è stata consegnato l'immobile *de quo*.

In conclusione le domande avanzate da *Parte_1* e da *Parte_2* devono essere rigettate.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, considerata la riduzione dovuta all'assenza di attività istruttoria.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa così provvede:

1. Rigetta le domande avanzate da *Parte_1* e da *Parte_2* ;

2. Condanna gli attori, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore della [...] *Controparte_1* che liquida in € 11.810,00 oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.

Così deciso in Roma il 8/06/2022

Il Giudice
Dott. Raffaele Miele

Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del m.o.t. dott. Gianluca Mulà